

1500552-39.2020.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Claudia Madeira de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 33/2020 - DISE- DEL.SEC.PIRACICABA, 2101914 - DISE-

DEL.SEC.PIRACICABA, 24/20/529 - DISE- DEL.SEC.PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

REGINO ALARCON OJEDA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

1ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Piracicaba-SP - cep 13419-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500552-39.2020.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500552-39.2020.8.26.0599

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 33/2020 - DISE- DEL.SEC.PIRACICABA, 2101914 - DISE-

DEL.SEC.PIRACICABA, 24/20/529 - DISE- DEL.SEC.PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

REGINO ALARCON OJEDA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Claudia Madeira de Oliveira

Vistos,

Em cumprimento à ordem do SUPERIOR TRIBUNAL JUSTIÇA (fls. 543/551), passo a

redimensionar a pena aplicada ao réu REGINO ALARCON OJEDA na r. sentença de fls. 316/329, o que faço nos seguintes termos:

Fixada a responsabilidade penal do acusado por infração ao artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso V (tráfico de drogas entre Estados da Federação) e VI (envolvimento de menor de idade na prática do crime), da Lei 11.343/06, passo à nova individualização das penas, observando as diretrizes determinadas pela C. Corte.

As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não lhe são desfavoráveis.

Embora expressiva a quantidade de drogas que o réu transportava, deixo de considerá-la nesta fase para justificar o aumento das penas-base, pois será levada em consideração na terceira fase de fixação das penas na eleição da fração de redução pelo privilégio.

Desse modo, aplico-lhe as penas de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Reconheço a atenuante da confissão da autoria do crime, mas deixo de diminuir as penas, porque já fixadas no mínimo legal e circunstâncias atenuantes não autorizam a redução a quem desse patamar.

Não há agravantes (réu primário - FA e certidão de fls. 126 e 130).

Reconhecidas duas causas de aumento de penas do artigo 40, incisos V (tráfico entre Estados da Federação) e VI (envolvimento de menor de idade na prática do crime), da Lei 11.343/06, imperioso o aumento das penas, mas no percentual de 1/6, conforme determinado pela C. Corte, o que perfaz cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa.

Tendo em vista que a os fundamentos usados na sentença para afastamento da aplicação do redutor do parágrafo 4º, artigo 33 da Lei 11.343/06 foram rechaçados pela C. Corte e considerando que não existem outros elementos de convicção para justificar a não aplicação do privilégio, com fundamento na referida norma penal, reduzo as penas em 1/6 (elegi tal percentual em razão da expressiva quantidade de drogas transportadas, mais de meia tonelada de maconha, o que indica maior gravidade da conduta e maior lesão ao bem jurídico tutelado), perfazendo quatro anos, dez meses e dez dias de reclusão e quatrocentos e oitenta e cinco dias-multa.

Em razão da quantidade de pena aplicada, incabível a substituição por restritivas de direitos, bem assim a concessão do "sursis" e, nos termos do artigo 33 e seus parágrafos do Código Penal, possível a eleição do regime semiaberto para início de seu cumprimento.

Cada dia-multa terá o valor mínimo legal, diante da ausência de elementos para se verificar as condições econômicas do réu.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia CONDENO o réu REGINO ALARCON OJEDA a cumprir quatro anos, dez meses e dez dias de reclusão, inicialmente em regime semiaberto, e a pagar quatrocentos e oitenta e cinco dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por ter infringido o artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, incisos V e VI, ambos da Lei 11.343/06.

P.R.I.C.

Piracicaba, 27 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA